**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.06.19 № 01/1253

танай _____-ны № _____-т

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА,
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН САЙД
Э.БАТ-АМГАЛАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл, холбогдох дагах хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөтөлбөрийн байгууллагаас Тогтвортой хөгжлийн зорилтын 11 дүгээр зорилго болох хүртээмжтэй, аюулгүй, тэсвэртэй, тогтвортой хот, суурин газрыг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, оролцоог хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон хот байгуулалтыг дэмжих, гамшиг болон бусад эрсдэлийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлийг тэргүүлэх зорилт болгож, 2026–2029 оны стратегийн төлөвлөгөөндөө хотжилтын үр өгөөжийг хүн бүрд тэгш хүртээмжтэй хүргэх, ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон бусад хүн амын зорилтот бүлгийн эрхийг бодлого, төлөвлөлтөд тусгахыг тогтвортой хотжилтын үндсэн нөхцөл гэж үзжээ.

Хот байгуулалтын үйл ажиллагаа нь зөвхөн газар ашиглалт, барилгажилт, дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал бус иргэдийн шаардлагад нийцсэн орон байртай байх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, өмчлөх, мэдээлэл авах зэрэг үндсэн эрхийн хэрэгжилттэй холбогдох бөгөөд хот байгуулалтын бодлого нь хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн хандлагад суурилж, төлөвлөлт, бүсчлэл, дахин төлөвлөлт болон хот байгуулалтын бусад шийдвэр нь хүний эрхэд үзүүлэх үр нөлөөг заавал харгалзан хэрэгжих шаардлагатай гэж олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөөд байна.

Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлд хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмын хүрээнд хүний эрх, олон нийтийн оролцоо, оролцогч этгээдийн тэгш байдлыг хангах талаар тусгасан хэдий ч хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн бүхий л үе шатанд хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзэх, хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн зарчмыг баримтлах талаар тодорхой тусгах шаардлагатай. Тухайлбал, НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактаар баталгаажуулсан шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах эрхийг төслийн зарчим, нэр томьёоны тодорхойлолтод тусгах нь зүйтэй байна.

2. Хуулийн төсөлд хот байгуулалтын баримт бичгийг ач холбогдлоор нь ангилж, түүнд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байхаар тусгажээ. Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т “хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ” хийхээр заасан боловч уг үнэлгээнд хүний эрхийн үнэлгээ хийх зохицуулалт тусгагдаагүй байна.

НҮБ-аас 2019 онд баталсан “Эдийн засгийн шинэтгэлийн хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээний талаарх удирдах зарчмууд”-ын 17 дахь зарчимд улс орнууд болон

1596201237

санхүүжүүлэгч байгууллагууд нь эдийн засаг, санхүүгийн бодлогын шинэчлэл, түүний хэрэгжилт нь хүний эрхэд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох, тасралтгүй хянах, мониторинг хийх замаар хүний эрхийг хангах төрийн үүргийг алдагдуулахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатайг онцолсон байдаг.

Иймд хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлт, баримт бичиг болон томоохон төсөл, арга хэмжээ нь хүний эрх, ялангуяа иргэдийн шаардлагад нийцсэн орон байртай байх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, өмчлөх, мэдээлэл авах болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг эрхэд үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан үнэлэх зорилгоор "хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ"-ний бүрэлдэхүүнд хүний эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бусад хүн амын зорилтот бүлгийн эрхэд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн байх зохицуулалтыг зайлшгүй хуульчлах шаардлагатай байна. Тухайлбал, хуулийн төслийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт "Хот, суурин газрыг шинээр байгуулах, татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх хот, тосгон, суурин газрын байршил, үүрэг, зориулалт, ангилал зэргийг суурь судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд үндэслэн нарийвчлан тодорхойлно" гэж тусгажээ. Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд ялангуяа нүүлгэн шилжүүлэх тохиолдолд иргэдийн зөвшилцөх, мэдээлэл авах, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийн хүртээмж, нөхөх олговор авах зэрэг эрхийн баталгааг хангаагүй тохиолдолд хүний эрхийн зөрчил үүсэх эрсдэлтэй тул хүний эрхийн үнэлгээнд үндэслэн нарийвчлан тодорхойлох нь зүйтэй байна.

3. Хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт "Хот, тосгон, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд 250 хүртэлх өрх тутамд нэгээс доошгүй цэцэрлэг, 1000 хүртэлх өрх тутамд нэгээс доошгүй төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургууль байхаар төлөвлөнө" гэж заажээ. Хамаарах нутаг дэвсгэрт цэцэрлэг, сургуулийн хүрэлцээ, хүртээмжийг хүүхдийн тоо, хүн ам зүйн бүтэц, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэрэгцээ бүхий шалгуураар төлөвлөх нь оновчтой тул нэмж тусгах нь зохистой юм.

4. Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5-д "барилга, байгууламжийн гадна тохижилт, орц, гарцыг хүний хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, хүртээмжтэй төлөвлөсөн байх" гэж ерөнхий байдлаар заасан нь хүртээмжийн шаардлагыг хэмжигдэхүйц, хэрэгжихүйц шалгуур бүхий байдлаар тодорхойлоогүй байх тул олон улсын хүний эрхийн стандарт, ялангуяа Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай олон улсын хэм хэмжээ, орчны стандартад нийцүүлэн тусгах нь зүйтэй байна.

5. Хуулийн төслийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1-д "Орон сууцны бүсэд иргэдийн эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах нөхцөлийг хангасан нэг болон олон айлын зориулалттай орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийг газар дээрх болон доорх авто зогсоол, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хамт төлөвлөх ба хүрээлэн буй орчны бохирдолгүй тохиолдолд хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний барилга байгууламжийг төлөвлөж болно" гэж заасан бүсчлэлийн төлөвлөлтийн шаардлагад түрээсийн орон сууц, хүн амын зорилтот бүлгийн иргэдэд зориулсан "боломжит" үнэ бүхий орон сууц эзэмших, ашиглах эрхийг хангах арга хэмжээг тусгасан төлөвлөлтийг хийхээр тусгах нь зүйд нийцэхээр байна.

6. Хуулийн төслийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт "хот, тосгон, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл боловсруулж эхлэхээс батлагдах хүртэл хугацаанд төлөвлөлтөд хамаарах нутаг дэвсгэрт газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгох, хот байгуулалтын бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно" гэж заажээ. Уг заалтын "хот байгуулалтын бусад үйл ажиллагаа" гэх ойлголтын хүрээ, төлөвлөлтийн батлагдах хугацаа тодорхойгүйгээс хоригийн үргэлжлэх хугацаа урьдчилан таамаглах боломжгүй байдалд хүргэх эрсдэлтэй тул хориглосон заалтад хамаарах хот байгуулалтын бусад үйл ажиллагааны хүрээ, үргэлжлэх хугацаа,

дуусгавар болох нөхцөлийг тодорхой болгож, хэрэгжилтийн эрх зүйн тодорхой байдлыг хангах шаардлагатай.

7. Хуулийн төслийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1-д иргэн, хуулийн этгээдийг хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцох чиг үүрэгтэй байхаар тусгасан байна. Хот байгуулалтын төлөвлөлтийн оролцоонд төрөөс иргэнд үүрэг хүлээлгэх бус, харин мэдээлэл авах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох эрхийг хангах бөгөөд төр, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон бусад эрх бүхий этгээд нь уг эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээгчид болдог.

Оролцоог хангах нь иргэн, хуулийн этгээдийн “чиг үүрэг” байдлаар хуульчилсан нь хүний эрхийн зарчимд нийцэхгүй байна. Мөн хот байгуулалтын төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцох эсэхийг иргэн өөрөө шийдвэрлэх боломжтой байх бөгөөд оролцохгүй байх нь хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болох ёсгүй.

Иймд уг заалтад хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, хэлэлцүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд оролцож, санал гаргах эрхтэй байхаар тусгах нь зүйтэй байна.

8. НҮБ-ын Шинэ хотжилтын хөтөлбөрт хот төлөвлөлтийг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны бодлогыг нэгтгэсэн хөгжлийн хэрэгсэл гэж тодорхойлж, хот төлөвлөлтийн бодлого, хууль тогтоомж, удирдлага, санхүүжилт, салбарын бодлогын уялдаа холбоог хангахыг улс орнуудад зөвлөжээ. Мөн НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөтөлбөрийн стратегийн төлөвлөгөөнд хот төлөвлөлтийг нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлж, хөгжлийн үр өгөөжөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх, олон нийтийн оролцоо, ил тод байдал, хариуцлагыг бэхжүүлэх, тогтвортой санхүүжилт болон хүртээмжтэй, аюулгүй дижитал хөгжлийг дэмжих шаардлагатайг онцлон тусгажээ. Энэ хүрээнд Хот байгуулалтын тухай хуулийн төслийг дагалдуулан Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай, Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагыг судалж шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгах нь зохистой байна.

9. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсэгт “ ... хуулийн төслийн талаар товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулга бэлтгэнэ”, мөн зүйлийн 33.3 дахь хэсэгт “хуулийн төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулгад хуулийн төсөл болон дагаж гарах хуулийн төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрд холбогдох мэдээллүүдийг агуулсан тайлбарыг тусгах” гэж тус тус заасан байна. Хуулийн төслийн бүрдүүлбэрт мэдээлэл бүрэн тусгагдаагүй байх тул Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагыг хангаж, холбогдох тайлбарыг боловсруулан төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хавсаргах шаардлагатай байна

10. Хуулийн төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.8, 19.9, 24 дүгээр зүйлийн 24.5, 27 дугаар зүйлийн 27.1.20, 27.1.21, 34 дүгээр зүйлийн 34.3.4, 34.3.5 дахь хэсгүүд байхгүй, 25 дугаар зүйлийн 25.1.2 дахь хэсгийн дугаарлалт, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.15-ыг 3.1.4.15 болгож засах, 31 дүгээр зүйлийн 31.2, 31.3 дахь хэсгүүд давхардсан, 27.1.9 дэх хэсэгт хот төлөвлөлтийн үзэл баримтлалыг баримтлалыг батлах" гэснийг засах шаардлагатай байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД